

อ่านเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2552

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(၅. ၂၂)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๕๑๙/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เดิม)

ผู้ฟ้องคดี

ระหว่าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แส่นคูณแสน ๑๙๕๑ ที่ ๑
นายเสริมธนชัย คูณแสนโชติสิน ที่ ๒
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๓

ผู้ถูกฟ้องคดี
ข ข

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๘๑/๒๕๕๖
หมายเลขแดงที่ ๖๖๔/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง ข้าราชการ ลูกจ้าง อัตราค่าจ้าง เงินงบประมาณ และรายได้ของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ



ไปเป็น...

ไปเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ กำหนดให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง ข้าราชการ ลูกจ้าง อัตราค่าจ้าง เงินงบประมาณ และรายได้ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และโดยที่มาตรา ๖๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง ทำให้กิจการหรืออำนาจหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในส่วนที่เกี่ยวกับคดีนี้โอนมาเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงถือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และถือว่าบรรดากฎหมายคำสำนวนทั้งหลายที่ระบุหรืออ้างถึงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลดังกล่าวระบุหรืออ้างถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ พื้นที่ประมาณ ๔,๘๖๐ ตารางเมตร ๑ หลัง ณ คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินก่อสร้าง ๒๗,๐๓๓,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายค่าจ้างออกเป็น ๘ งวด ระยะเวลาการจ้าง ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำงานภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพอ. ๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๓ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการไม่จำกัดความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวในวงเงิน ๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยเหลืองานก่อสร้างอีก ๓ งวด คือ งานงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๘



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งการเรียกค่าปรับและเร่งรัดการก่อสร้างไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวม ๒ ครั้ง ภายหลังเมื่อค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างและแจ้งให้ทำหนังสือยินยอมเสียค่าปรับ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ยืนยันการกลับเข้ามาทำงานก่อสร้างพร้อมยินยอมเสียค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่รับผิดชอบการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจ้งเตือนเร่งรัดไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยังคงเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อบอกเลิกสัญญาจ้างและรับหลักประกันสัญญาพร้อมทั้งขอสงวนสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดในสัญญา และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้นำเงินค่าปรับตามสัญญาจำนวน ๑๒,๓๐๐,๐๑๕ บาท ไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งการบอกเลิกสัญญาและขอให้นำเงินค้ำประกันตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท ไปชำระแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาจ้างต้องเสียค่าปรับวันละ ๒๗,๐๓๓ บาท นับแต่วันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ รวม ๔๕๕ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๒,๓๐๐,๐๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด คือ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงวันฟ้อง เป็นเงิน ๕๐๒,๙๕๒.๖๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๒,๙๖๗.๖๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงินจำนวนดังกล่าวด้วย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาต้องรับผิดชอบจำนวน ๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ...



ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำเงินค้ำประกันจำนวนดังกล่าวไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๑๑,๓๙๖,๐๔๘.๑๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๐,๙๔๘,๓๖๕ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยื่นคำให้การต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชำระเงินจำนวน ๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ ตลอดจนรับหนังสือค้ำประกันเลขที่ ๒๐-๑๕๓๓/๔๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๓ คืนจากผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกันแล้ว

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และขอถอนคำฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมกันหรือแทนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๑๑,๓๙๖,๐๔๘.๑๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๐,๙๔๘,๓๖๕ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อล่วงระยะเวลาไปถึง ๔๕๕ วัน คิดเป็นจำนวนค่าปรับถึง ๑๒,๓๐๐,๐๑๕ บาท ซึ่งค่าปรับจำนวนดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอันมีลักษณะที่สูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจที่จะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีได้ให้การต่อสู้เข้ามาในคดีก็ตาม ศาลปกครองชั้นต้น



/จึงเห็นควร...

จึงเห็นควรให้ลดค่าปรับลงเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ซึ่งเป็นจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีควรจะบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ คงคิดค่าปรับได้เพียง ๑๐๐ วัน ๆ ละ ๒๗,๐๓๓ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒,๗๐๓,๓๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องชำระดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของต้นเงินจำนวน ๒,๗๐๓,๓๐๐ บาท นับแต่วันผิดนัด คือ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือทวงถามเป็นต้นไป แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจากหลักประกันสัญญา ตามข้อ ๓ ของสัญญาจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จำนวน ๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท จึงต้องนำเงินส่วนนี้มาหักออก คงเหลือเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ผิดนัดเป็นต้นไปจนถึงวันฟ้องรวมจำนวน ๑๙๙ วัน คิดเป็นเงิน ๕๕,๒๖๙.๕๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๖,๙๑๙.๕๒ บาท และต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีแทนผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า แม้มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้การฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งให้ชำระเงินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ทำยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สำหรับคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ แต่ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีให้แก่หรือแทนผู้ฟ้องคดี นอกจากนั้น ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กำหนดให้ศาลมีคำสั่งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด



/หรือบางส่วน...

หรือบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่ศาลอาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันใช้ค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีให้แก่หรือแทนผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าปรับตามสัญญา จำนวน ๑,๔๐๖,๙๑๙.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน ๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี จำนวน ๒๕,๖๗๑.๐๗ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงได้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้หรือในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และวรรคสองกำหนดว่า การบอกเลิกสัญญาในกรณีดังกล่าวให้ส่วนราชการพิจารณา โดยให้คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารวิทยบริการขึ้นก็เพื่อเป็นการรองรับและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อระยะเวลาล่วงเลยไป ๔๕๕ วัน นั้น เห็นว่างานก่อสร้างในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังทำไม่แล้วเสร็จนั้นเหลืออีกเพียงสามงวดงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีน่าจะทำงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ และหากว่าผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาในทันที จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากจะต้องไปดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานในส่วนที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเพราะราคาค่าวัสดุมีราคาสูงขึ้นและต้องใช้ระยะเวลาทำการก่อสร้างมากขึ้นและจะทำให้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอแก่จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งทำให้ระบบ



/การจัดการ...

การจัดการเรียนการสอนของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือยืนยันการกลับเข้ามาทำการก่อสร้างพร้อมทั้งยินยอมเสียค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นนั้น ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันกับผู้ฟ้องคดีว่าสามารถทำงานก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พิจารณาผ่อนปรนระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาออกไป เนื่องจากเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีมากกว่า การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อระยะเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลา ๔๕๕ วันนั้นเป็นการเหมาะสมแล้ว การที่ศาลปรับลดจำนวนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาลงจาก ๔๕๕ วัน เป็น ๑๐๐ วัน โดยเหตุผลว่าเป็นจำนวนวันที่ผู้ฟ้องคดีควรจะบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคงคิดค่าปรับได้เพียง ๑๐๐ วัน ๆ ละ ๒๗,๐๓๓ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒,๗๐๓,๓๐๐ บาท นั้น เป็นการไม่ชอบ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๑๑,๓๙๖,๐๔๘.๑๔ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๐,๙๔๘,๓๖๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนและคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ กพอ. ๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๓ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ก่อสร้างอาคารวิทยบริการพื้นที่ประมาณ ๔,๘๖๐ ตารางเมตร ๑ หลัง ณ คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินก่อสร้างจำนวน ๒๗,๐๓๓,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายเงินออกเป็น ๘ งวด ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา



/ทั้งนี้ข้อ ๕...

ทั้งนี้ข้อ ๕ ของสัญญาจ้าง กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำงานภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คำประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามหนังสือคำประกันเลขที่ ๒๐ - ๑๕๓๓/๔๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๓ จำนวน ๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานเสร็จและส่งมอบงานเฉพาะงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ จนกระทั่งครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เหลืองานจ้างอีก ๓ งวด คือ งวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๘ ซึ่งสัญญาข้อ ๑๕ กำหนดไว้ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๗,๐๓๓ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมให้ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรีบดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว จำนวน ๒ ครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่หนึ่งส่งถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๔๓๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๔๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๔๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับหนังสือแล้วในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ ครั้งที่สองส่งถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๒๔๔๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ ส่งถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๒๔๔๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ ส่งถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๒๔๔๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๕ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



ไม่ปรากฏว่า...

ไม่ปรากฏว่าได้รับหนังสือเมื่อใด ต่อมาเมื่อค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๕๑๓๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๕๑๓๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๕๑๓๘ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งการเรียกค่าปรับและเร่งรัดให้รีบมาดำเนินการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือแล้วเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือ ที่ ส. ๐๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ยืนยันการกลับเข้าทำงานก่อสร้าง จนแล้วเสร็จตามสัญญา และยินยอมชำระค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ ๑๕ จนถึงวันที่ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามข้อผูกพันในสัญญา ตามหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๖๒๙๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแล้วเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่รีบดำเนินการ ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๘๖๘๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๘๖๘๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๘๖๘๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รีบเข้าทำการก่อสร้างอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยังคงเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๓๑๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ หนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๓๑๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๖ อีกทั้งได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๒๖๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๒๖๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้นำเงิน ค่าปรับจำนวน ๑๒,๓๐๐,๐๑๕ บาท ชำระแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ทวงถาม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖



/ส่วนผู้ถูกฟ้องคดี...

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๓๑๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง และให้นำเงินค่าประกันตามสัญญาจ้างจำนวน ๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท ไปชำระแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารล่าช้าเกินกว่าที่สัญญากำหนด รวม ๔๕๕ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อ ๑๕ ของสัญญาเลขที่ กพอ. ๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๓ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนวันละ ๒๗,๐๓๓ บาท นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้างได้อีกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการของคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามที่สัญญากำหนดได้ และก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วก็ถือว่าสัญญาจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ถูกยกเลิก ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราวันละ ๒๗,๐๓๓ บาท ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๗๗ (๒) ด้วย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะถูกผู้ฟ้องคดีปรับเป็นเงินจำนวนเท่าใด นั้น เห็นว่า ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับ



/จะเกินร้อยละสิบ...

จะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุ หรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามที่ สัญญากำหนดได้ คือ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ และผู้ฟ้องคดียังไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในทางปฏิบัติผู้ฟ้องคดีก็ควรจะได้มีหนังสือแจ้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเรียกค่าปรับและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างอาคารให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้มีหนังสือดังกล่าวถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ เพิ่งมีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๔๓๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๔๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๔๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อเรียกค่าปรับ และเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบการก่อสร้าง และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้า ดำเนินการ แทนที่ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพื่อบอกเลิกสัญญาเนื่องจาก ปรากฏว่าค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีกลับมีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๕๑๓๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๕๑๓๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๕๑๓๘ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อเรียกค่าปรับและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการโดยเร็ว พร้อมกับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำหนังสือยินยอมเสียค่าปรับอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ ส. ๐๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ยืนยัน กลับเข้าทำงานและยินยอมเสียค่าปรับแล้ว ก็มิได้เข้าทำการก่อสร้างอีกแต่อย่างใด กรณี เช่นนี้ผู้ฟ้องคดีควรจะมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมี หนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม เพื่อเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รีบเข้าทำงานให้แล้วเสร็จ โดยเร็วอีกถึงสองครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ยอมเข้าทำงานอีกเช่นเคย จนกระทั่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมเข้าทำงานจริง ๆ แล้ว จึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๓๑๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหนังสือ ที่ ศธ ๑๐๒๒/๐๓๑๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อบอกเลิกสัญญา



/พร้อมกับรับ...

พร้อมกับบริบทหลักประกันตามสัญญา ทั้งขอใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ และขอสงวนสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของสัญญา หลังจากที่สัญญาครบกำหนดไปแล้ว เป็นเวลาถึง ๔๕๕ วัน จึงเห็นว่า มิใช่เป็นการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาเท่าที่จำเป็น แต่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีละเลยมีส่วนทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกผู้ฟ้องคดีปรับเป็นเงินจำนวนมากถึง ๑๒,๓๐๐,๐๑๕ บาท แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างมาในอุทธรณ์ว่าเหตุที่ผู้ฟ้องคดียังไม่บอกเลิกสัญญาเป็นเพราะงานที่ยังไม่แล้วเสร็จเหลืออีกเพียงสามงวด หากใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากจะต้องไปดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหนังสือยืนยันการกลับเข้ามาทำการก่อสร้างและยินยอมเสียค่าปรับก็ตาม ก็เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้ เพราะกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิทำงานนั้นต่อไป หรืออาจว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๑๖ ของสัญญาได้อยู่แล้ว อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมเสียค่าปรับก็มีได้หมายความว่า จะให้ผู้ฟ้องคดีสามารถพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ตามอำเภอใจ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวม ๔๕๕ วัน ๆ ละ ๒๗,๐๓๓ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๒,๓๐๐,๐๑๕ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔๕ ของวงเงินค่าจ้าง จึงเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วนอย่างไม่เป็นธรรม ขัดต่อเจตนารมณ์ของระเบียบที่ต้องการให้การก่อสร้างอาคารตามสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องการให้ส่วนราชการเอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์เอาค่าปรับจากผู้รับจ้างโดยไม่ชอบศาลจึงมีอำนาจลดค่าปรับลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถึงแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีได้โต้แย้งคัดค้านเข้ามาในคดีก็ตาม จึงเห็นควรกำหนดค่าปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันว่าจะกลับเข้าทำงานให้แล้วเสร็จ และยินยอมเสียค่าปรับ รวม ๒๔๘ วัน ๆ ละ ๒๗,๐๓๓ บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๗๐๔,๑๘๔ บาท แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำเงินค้ำประกันตามสัญญาไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖ แล้วจำนวน



/๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท...

๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท จึงคงเหลือค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก ๕,๓๕๒,๕๓๔ บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐๗๗ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศร ๑๐๒๒/๒๖๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหนังสือ ที่ ศร ๑๐๒๒/๒๖๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ให้นำเงินค่าปรับไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ แต่เพิกเฉยจึงตกเป็นผู้ผิดนัด ต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕,๓๕๒,๕๓๔ บาท ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันผิดนัดเป็นต้นไปจนถึงวันฟ้องรวม ๑๙๙ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย ๒๑๘,๘๖๗.๓๑ บาท และต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๕,๓๕๒,๕๓๔ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่าไม่มีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใด ให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระแทนผู้ฟ้องคดี ศาลจึงไม่อาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีได้

ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าปรับตามสัญญา จำนวน ๑,๔๐๖,๙๑๙.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๓๕๑,๖๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของการชนะคดี จำนวน ๒๕,๖๗๑.๐๗ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลปกครองสูงสุด เห็นฟ้องด้วยบางส่วน อย่างไรก็ดีตาม เนื่องจากระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ปรากฏว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๒๖๓/๒๕๔๖



/คดีหมายเลขแดง...

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๓๐/๒๕๔๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ให้จำหน่ายคดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกจากสารบบความแล้ว

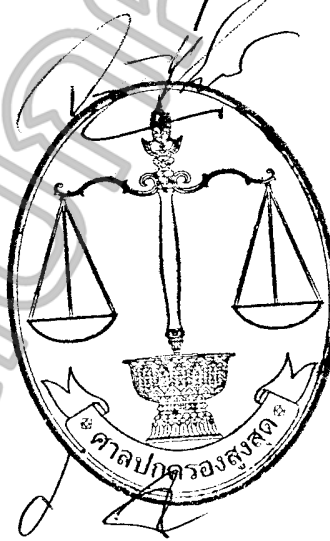
พิพาทฯ แก่คำพิพาทฯ ของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๕,๕๗๑,๔๐๑.๓๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕,๓๕๒,๕๓๔ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพาทฯ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี

นายวรารุช ศิริฤทธิ์วัฒนา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

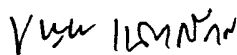
นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายเกษม คมสัถยธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ.๕๑๙/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่
อ.๔๓๒/๒๕๕๑ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายธงชัย ลำดับวงศ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้ในต้นร่างคำพิพากษา
แต่เนื่องจากนายธงชัย ลำดับวงศ์ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้
จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายอัคราทร จุฬารัตน)

ประธานศาลปกครองสูงสุด